

1528269-38.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Gerdinaldo Quichaba Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (Crime Tentado)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IGOR SALES GONÇALVES e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gerdinaldo Quichaba Costa

Vistos.

IGOR SALES GONÇALVES (RG: 22634529/SP) e ARTHUR TOLENTINO DA CRUZ (RG: 71164813/SP) foram denunciados como incurso no artigo 157, §2º, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1528269-38.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1528269-38.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (Crime Tentado)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IGOR SALES GONÇALVES e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gerdinaldo Quichaba Costa

Vistos.

IGOR SALES GONÇALVES (RG: 22634529/SP) e ARTHUR TOLENTINO DA CRUZ (RG: 71164813/SP) foram denunciados como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, na forma do artigo

14, inciso II, ambos do Código Penal, porque no dia 20 de novembro de 2021, no período da manhã, na Avenida São João, altura do numeral 869, República, nesta cidade e comarca, previamente ajustados e com unidade de desígnios, teriam tentado subtrair, para eles, mediante grave ameaça e violência à pessoa, 01 (um) aparelho celular e 01 (uma) mochila, em prejuízo da vítima Jaildo Teixeira e Silva, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Os acusados foram presos em flagrante (fls. 05), sendo convertidas em prisão preventiva pelo Juízo de plantão (fls. 76/77).

A denúncia foi recebida (fls. 109), sendo os réus citados (fls. 124 e 126).

A Defesa apresentou resposta à acusação dos réus (fls. 130/131), sendo mantido o recebimento da denúncia (fls. 132).

Durante a instrução foram ouvidas a vítima e as testemunhas policiais; ao final, houve interrogatório dos réus.

O Ministério Público requereu a procedência da ação, nos termos da denúncia, com a exasperação inicial da pena, diante dos maus antecedentes, a redução pelo "conatus", na fração mínima, e fixação do regime fechado.

A Defesa requereu a absolvição dos réus e, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal, a redução máxima pela tentativa, e fixação de regime diverso do fechado.

É o relatório. Fundamento e decido.

A materialidade delitativa está comprovada: boletim de ocorrência (fls. 21/24); auto de reconhecimento de pessoa (fls. 10); auto de avaliação (fls. 122); bem como pelas provas orais a seguir analisadas.

A vítima Jaildo Teixeira e Silva, em sede policial, declarou que estava indo a uma loja de eletrônicos na Santa Efigênia, momento em que foi surpreendido por dois indivíduos desconhecidos que pediram o celular e a mochila, pois tinham uma faca. Relatou que o indivíduo identificado como Arthur grudou em seu pescoço, apertando, e o outro, identificado como Igor, desferiu socos na região do abdômen, com o fito de subtrair os dois objetos e que, nesse momento de luta, caiu no chão com aquele que estava grudando o seu pescoço e conseguiu se desvencilhar dos autores, saindo correndo do local. Afirmou que, ao atravessar a Avenida São João com a Ipiranga, olhou para trás e visualizou a viatura da Polícia Militar encostando e abordando os indivíduos.

Em juízo, a vítima narrou que no dia estava andando em direção à Santa Efigênia, quando foi abordado por dois indivíduos que, portando uma faca, pediram tudo o que tinha, entraram em luta corporal, momento em que conseguiu derrubá-los, correu deixando seus bens para trás, e a polícia os capturou posteriormente. Disse que eles diziam que tinham uma faca abaixo da camiseta, mas ele não "pagou pra ver". Esclareceu que um deles teria uma faca, e que um o grudou por trás, com um mata-leão, e o outro o agrediu pela frente, com socos na região do abdômen, tentando puxar suas coisas, seu celular e a mochila, rasgando sua roupa. Afirmou que, quando entrou em luta corporal, conseguiu derrubar com os pés aquele que lhe dava socos, e empurrando para trás, também derrubou aquele que o agarrava. Disse que, após correr, olhou para trás e viu que os policiais já tinham capturado os ladrões, e que depois foi levado para a delegacia, onde as mesmas pessoas que tinham lhe roubado e sido presos, também se encontravam e foram reconhecidos. Aduziu que restou lesionado e tem fotografias das lesões. Não conseguiu reconhecer os réus em juízo, pois não se lembra do rosto, mas relatou que no reconhecimento na delegacia não teve nenhuma dúvida. Acrescentou que não se lembra se na delegacia havia apenas os dois ladrões, ou se tinham mais outras duas. Acha que eram quatro, mas não tem certeza.

As testemunhas policiais Wellington Souza D Avila e Bruno Borges Pereira de Lima, em seus termos de depoimento, em sede policial, declararam que estavam patrulhando na região central, momento em que se depararam com um aglomerado de pessoas, podendo visualizar que dois indivíduos estavam se afastando de alguém, provavelmente uma vítima, de modo que decidiram realizar a abordagem dos indivíduos. Afirmaram que durante a abordagem policial, a vítima se identificou, informando que havia sido abordada por aqueles indivíduos, que anunciaram assalto e, mediante grave ameaça, dizendo estarem armados com faca, tentaram subtrair sua mochila e o celular,

dizendo a vítima que teria resistido e sofrido violência dos conduzidos, caindo no chão com um deles, de modo que não conseguiram levar os pertences. Relataram que nada de ilícito foi encontrado com os indivíduos abordados, identificados como Arthur Tolentino da Cruz e Igor Sales Gonçalves.

Em juízo, o policial Wellington narrou que estava em patrulhamento quando avistou um aglomerado e duas pessoas se afastaram levantando suspeitas, e resolveu abordá-las, momento em que se aproximou a vítima dizendo que aqueles dois haviam lhe roubado, em que um lhe agarrou e outro lhe agrediu. Falou que a vítima indicou de forma precisa que aqueles dois eram os ladrões, e ela tinha suas roupas rasgadas e escoriações no pescoço. Falou que os réus negaram a autoria, mas a vítima contestou apontando-os de forma segura como os autores. Disse que ambos foram presos na calçada, na Av. São João, em frente a uma academia.

Em juízo, o policial Bruno narrou que estava na Av. São João e viu que duas pessoas se afastaram de uma outra quando avistaram a viatura, e resolveu fazer a abordagem, após o qual chegou a vítima informando que tinha sido assaltado por aquelas duas pessoas. Disse que não encontrou faca e que não se lembra se a vítima estava ferida. Falou que durante a abordagem, a vítima se aproximou e os reconheceu como os roubadores. Não se lembra de muitos detalhes, não sabendo dizer se ambos foram presos juntos.

Os acusados, em seus termos de interrogatório extrajudicial, em sede policial, permaneceram em silêncio.

Em juízo, o corréu IGOR negou os fatos, dizendo que ali é um local de usuários de drogas, e estava há 5 dias na rua, e tinha sido preso por tentativa de furto cerca de 5 dias antes, e a polícia o abordou, se espantando com o fato de ele já estar solto, dizendo que aquilo não ficaria assim, e em seguida os policiais apareceram com o corréu Arthur, que ele conhecia de vista. Falou que a vítima estava assustada, e o apontou como ladrão sem muita convicção. Disse que, nesse momento, estava sozinho, pois o corréu ARTHUR não estava presente. Afirmou que um deles, o policial Wellington, estava presente na ocorrência anterior de tentativa de furto. Negou que tenha combinado com o outro corréu a versão do que iria falar, apenas estava relembando o que de fato aconteceu.

Em juízo, o corréu ARTHUR negou os fatos, dizendo que é usuário de crack, e fica muito tempo na rua quando há recaídas. Narrou que fazia um pouco mais de um mês quando teve uma recaída e estava na "minicracolândia", quando chegou a polícia mandando todos saírem, e posteriormente foi abordado por policiais que o levaram até onde estava o outro réu, IGOR, que não conhecia, perto de uma banca de jornal, o acusando de roubar um celular, razão pela qual foi levado à delegacia. Disse que havia uma pessoa conversando com os policiais e que acredita que seja a vítima, mas também não a conhecia. Aduziu que conhecia um dos policiais, Wellington, de outras abordagens.

Diante do contexto probatório formado no curso da instrução criminal, tendo em vista o depoimento uníssono das vítimas e dos policiais militares, a condenação dos réus é de rigor, pois a conduta criminosa imputada a eles restara cabalmente comprovada, conforme se passará a expor.

Narram as autoridades policiais que durante atividades ostensivas rotineiras, ao avistarem um aglomerado de pessoas na rua, decidiram averiguar a situação e abordaram dois indivíduos em atitude suspeita, com quem nada de ilícito foi encontrado. Porém, logo em seguida, a vítima se identificou e anunciou ter sofrido uma tentativa de roubo pelos indivíduos abordados, que a ameaçaram, dizendo-se armados com faca, e, ao tentarem subtrair sua mochila, a derrubaram e a agrediram, porém, conseguiu se desvencilhar e fugir.

Embora a vítima não tenha reconhecido os réus em juízo, verifica-se que ela os reconheceu imediatamente após a ocorrência do crime, quando os policiais os prenderam ainda no local dos fatos, de forma segura, conforme relatado pelos agentes.

Como é cediço, as palavras dos ofendidos não devem ser desqualificadas, principalmente em casos de crimes patrimoniais nos quais não se comprovou qualquer animosidade que desautorizasse o teor de suas declarações. Nesse sentido: É clara a posição destacada pelo d. Procurador de Justiça, de que o depoimento da vítima,

quando se trata principalmente de crimes contra o patrimônio, é extremamente importante e válido, sendo que esta tem total interesse localizar o verdadeiro culpado. Saliente-se que em crimes patrimoniais, o entendimento que segue prevalecendo é o de que a palavra da vítima prepondera sobre as negativas dos acusados, sendo preciosa e bastante no identificar os autores do delito, pois, incidindo sobre o proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes. (TJSP, Apelação Criminal nº.990.08.074385-6, 5ª Câmara de Direito Criminal, Relator Marcus Zanuzzi, julgado em:04/12/2008).

Importante aduzir que o depoimento dos policiais foi coeso, não existindo qualquer indício de que a fala dos agentes, os quais gozam de fé pública, seria para prejudicar a pessoa dos réus, mas somente um relato dos fatos ocorridos. Nada demonstra que os agentes públicos quisessem prejudicar os réus, contando evento inexistente.

Dessa forma, tendo em vista que a autoria delitiva do roubo está certa, passo à análise da majorante denunciada.

O concurso de pessoas resta claramente comprovado, uma vez que o depoimento da vítima é uníssono em reconhecer que havia dois agentes, sendo eles presos em flagrante e, na delegacia, reconhecidos pela vítima como seus roubadores (fls. 10). Reitera-se que não houve a plena inversão da posse, portanto, o crime não se consumou.

Assim, de rigor a condenação nos termos acima.

Passa-se à aplicação da pena do réu IGOR SALES GONÇALVES.

Embora o réu possua duas condenações antigas, estas não poderão ser consideradas maus antecedentes, em aplicação à teoria do direito ao esquecimento, diante do grande lapso de tempo decorrido entre a extinção das referidas penas (14/03/2007) e o delito tratado neste processo. Porém, fixo a pena base para o crime de roubo acima do mínimo legal, em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa, no piso, em razão das circunstâncias em que ocorreu o crime, nos termos do art. 59 do Código Penal, diante da forma agressiva com que os réus teriam abordado a vítima.

Na segunda fase, reconheço a reincidência do réu, conforme fls. 43/45 e 49/61.

Assim aumento a pena em 1/6. Não há atenuantes.

Na terceira fase, tendo em vista que se tratou de roubo majorado pelo concurso de pessoas, aumento a pena do réu em 1/3.

Ademais, reconheço a causa de diminuição de pena pela tentativa, nos termos de artigo 14, inciso II, Código Penal, e diminuo a pena em ½, justificando o redutor mediano em razão da luta corporal que se travou contra a vítima, não se consumando o crime em virtude da reação dela contra a investida.

Assim, chega-se à pena de 3 anos, 7 meses e 16 dias de reclusão e 8 dias-multa, no piso.

O acusado deverá cumprir pena em regime inicial fechado, diante da reincidência e da violência empregada contra a vítima, colocando-a em situação mais vulnerável. Inviável a substituição da pena por restritiva de direitos pelo fato de que o crime foi cometido com emprego de violência e grave ameaça, por ser reincidente e pelo tempo da pena fixada.

Passa-se à aplicação da pena do réu ARTHUR TOLENTINO DA CRUZ.

Fixo a pena base para o crime de roubo acima do mínimo legal, em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa, no piso, em razão das circunstâncias em que ocorreu o crime, nos termos do art. 59 do Código Penal, diante da forma agressiva com que os réus teriam abordado a vítima.

Na segunda fase, reconheço a reincidência do réu, conforme fls. 46/48 e 62/66, e aumento a pena em 1/6. Não há atenuantes.

Na terceira fase, tendo em vista que se tratou de roubo majorado pelo concurso de pessoas, aumento a pena do réu em 1/3.

Ademais, reconheço a causa de diminuição de pena pela tentativa, nos termos de artigo 14, inciso II, Código Penal, e diminuo a pena em ½ pelas mesmas razões acima expostas.

Assim, chega-se à pena de 3 anos, 7 meses e 16 dias de reclusão e 8 dias-multa, no piso.

O acusado também deverá cumprir pena em regime inicial fechado, diante da reincidência e da violência empregada contra a vítima, colocando-a em situação mais vulnerável.

Inviável a substituição da pena por restritiva de direitos pelo fato de que o crime foi cometido com emprego violência e grave ameaça, por ser reincidente e pelo tempo da pena fixada.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido acusatório para CONDENAR os réus IGOR SALES GONÇALVES (RG: 22634529/SP) e ARTHUR TOLENTINO DA CRUZ (RG: 71164813/SP), como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 16 (dezesesseis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 8 (oito) dias-multa no valor unitário mínimo legal.

Os réus deverão permanecer presos porque estão presentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente aquele relacionado à garantia da ordem pública (anotando-se que houve emprego de grave ameaça), além de se assegurar a aplicação da lei penal, considerando a presente condenação. Ademais, como argumento subsidiário, os réus responderam ao processo presos e, assim, com a condenação, deverão continuar na mesma situação.

Em havendo recurso, expeça-se guia de recolhimento provisória, com urgência, especialmente por terem sido condenados ao regime fechado, visando que eles sejam transferidos ao regime adequado com a maior brevidade, situação que será acompanhada pelo Juízo da Execução Criminal competente.

P.I.C.

São Paulo, 2 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA